

1500721-06.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... - fls. 39/40 - maus antecedentes - roubo majorado, 0034870-18.2002.8.26.0482 - fl. 42 - maus antecedentes - furto qualificado; para se evitar bis in idem, as condenações nos processos 0009426-65.2011.8.26.0482 - fls. 36/37 - maus antecedentes - furto qualificado tentado, 0031674-40.2002.8.26.0482 - fls. 39 - maus antecedentes - furto qualificado, 0032062-40.2002.8.26.0482 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500721-06.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500721-06.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234000/2022 -

DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 27024243 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2234000 -

DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2234000 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Juliano Dias Diomazio

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de JULIANO DIAS DIOMAZIO, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 04h50min, na via de Acesso Antônio Moreno Manzano, nº 116, Jardim Vale do Sol, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, JULIANO DIAS DIOMAZIO, durante o repouso noturno, mediante rompimento e destruição de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (uma) máquina Multifuncional, Marca Canon, avaliada em R\$ 1.199,00 (um mil cento e noventa e nove reais), pertencente à empresa vítima LK Pedras Decorativas.

Segundo a acusação, com o prévio intento de desfalcar o patrimônio alheio, o denunciado decidiu praticar o crime de furto no local, imóvel onde fica situada a empresa LK Pedras.

O denunciado forçou a porta de entrada do imóvel e a danificou, tendo acesso ao seu

interior, onde, após vasculhar todo o local, quebrando alguns objetos e arremessando outros no chão, selecionou a máquina impressora multifuncional acima descrita e se evadiu levando consigo o objeto.

Ao chegar pela manhã no local, o proprietário da empresa notou o arrombamento da porta e o local todo revirado, bem como a subtração do bem acima mencionado, acionando a Polícia Militar.

Os policiais obtiveram a informação de que no bairro estavam ocorrendo diversos crimes de furto, praticados pelo mesmo indivíduo.

Em diligências pelas imediações os policiais visualizaram o denunciado na via pública, próximo à sua casa. Ao notar a presença policial, o denunciado empreendeu fuga e entrou no imóvel onde residia.

O denunciado foi então abordado pelos policiais, no mesmo dia, e admitiu a prática do crime, indicando que o objeto subtraído estava escondido embaixo do sofá, onde foi localizado.

O objeto foi reconhecido e entregue para a vítima.

Em audiência de custódia realizada aos 26/08/2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 79/81).

Denúncia recebida aos 30/08/2022 (fls. 108/109).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual (fls. 148/149).

Por decisão de fls. 160/161, o recebimento da denúncia foi confirmado, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, bem como foi indeferido o pedido de liberdade provisória.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pela prática de furto qualificado, afastando-se a causa de aumento atinente ao furto noturno.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando, e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12); pelo auto de avaliação (fl. 15); pelo auto de entrega (fl. 22); pelo(s) auto(s) de exibição/apreensão (fl. 23); pelo laudo pericial (fls. 129/139); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Luiz Antonio da Silva, em juízo, disse que, juntamente com suas filhas, representa a empresa vítima. Sua filha ligou dizendo que a porta do estabelecimento estava aberto. Foi para a empresa. Chegando na empresa, entrou e viu que as coisas estavam espalhadas. Sentiram falta da impressora, que era nova. Acionou a polícia, que localizou o criminoso no mesmo dia, e a impressora foi restituída em condições de uso. O computador ficou destruído, o que fez com que comprasse outro, usado. Viu o réu, mas o conhecia apenas de vista. A porta do estabelecimento foi arrombada, mas não houve quebra de vidro. A porta foi forçada, mesmo porque não está nem fechando direito.

A testemunha Michael Bastos Jaques, policial militar, disse em juízo que atendeu um chamado de furto a um comércio. Chegou no local e viu que arrombaram a porta e janela e levaram a impressora. Orientaram o proprietário da loja para registrar o boletim de ocorrência. No bairro Santa Paula, o réu estava na calçada e correu para a casa que estava ficando. Foram atrás do réu, o qual resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada. O réu negou o furto no primeiro momento, mas depois disse que havia feito o furto na madrugada, de uma impressora. Adentraram a

casa e encontraram a impressora no sofá da casa. Já conhecia o réu. A distância entre o local em que viram o réu e o do furto dava 02 km em média. 04:00 horas antes do furto o réu passou defronte à casa do depoente.

Interrogado em juízo, o réu disse que o objeto do furto encontrava-se dentro da viatura, e não dentro de sua casa. A porta de sua casa estava apenas encostada. Não praticou o furto. Já conhecia o policial Michael e nunca teve nenhum tipo de desentendimento com ele.

Como se vê, a prova é clara no sentido de que, de fato, o réu, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu a máquina multifuncional da marca canon, de propriedade da vítima, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia.

De se destacar que as palavras da vítima e de testemunhas assumem especial relevância em delitos contra o patrimônio, mormente em razão da pretensão de apenas colaborar para o esclarecimento dos fatos, sem intenção de acusar inocentes. Nesse sentido, o representante da vítima e a testemunha policial Michael Bastos Jaques, ouvidas em juízo sob crivo do contraditório, foram uníssonas em ratificar os depoimentos prestados na fase inquisitiva, declarando, esta última, sem sombra de dúvida a autuação do réu, na posse da res furtiva, a qual foi localizada em sua casa, nesta urbe.

Como se sabe, a posse da res furtiva por parte do réu em curto espaço de tempo após a consumação do crime inverte o ônus da prova, de maneira que somente uma justificativa plausível acerca da posse ilegítima do bem subtraído, acompanhada da devida prova a respeito, poderia isentá-lo de sua responsabilidade, o que não foi feito no caso concreto.

Nessa senda, importante considerar que o réu consumou o delito de furto qualificado, pois efetivamente subtraiu a impressora da vítima, invertendo a posse sobre o objeto, como se fosse dono, o que evidenciava seu intuito de não o restituir (o que somente ocorreu pela diligente ação policial).

A ação de subtrair bem alheio móvel foi inteiramente executada, mediante dolo do acusado. Nesse sentido, ressalto que a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio (apprehensio), exigindo-se, para a consumação do delito em comento, apenas a inversão da posse, sendo dispensável que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RESFURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima.

Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (RESP 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Destarte, pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

A par disso, a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo ficou devidamente comprovada nos autos, pelo depoimento do representante da vítima, somado à prova pericial que apontou o seguinte:

"c) Vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos, ou escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente a subtração da coisa:

Sim. Danos na caixa de correspondência e em parte da porta por onde se deu o acesso delituoso. A parte metálica que vedava a junção das duas folhas de correr da porta apresentava mossas, indicando que foi utilizado instrumento desconhecido à guisa de alavanca e destreza para romper a porta. (...)" (fl. 131 - destaquei).

Assim, está comprovado que, para obter êxito em seu intento criminoso, o réu danificou a porta de acesso ao imóvel do estabelecimento comercial, o que caracteriza a qualificadora sobredita.

Por fim, afasta-se a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal.

Primeiro porque não ficou plenamente evidenciado que o réu realizou a conduta delituosa em horário noturno.

Segundo porque, pela topografia do Código Penal, infere-se que a referida causa de aumento aplica-se apenas ao furto na modalidade simples, não alcançando o delito qualificado.

Além disso, se fosse considerada a aplicação da indigitada causa de aumento para o furto qualificado, haveria desproporcional elevação da pena, o que não é admitido. Nesse sentido, aliás, foi a tese pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos – Tema Repetitivo 1087, in verbis: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Portanto, bem caracterizada a prática de furto qualificado (rompimento de obstáculo), afastando-se a incidência da causa de aumento atinente ao furto noturno, sendo imperativa a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (normal à espécie delitiva); antecedentes (o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, ante as condenações definitivas nos processos 0000018-57.2019.8.26.0583 – fls. 32/33 – reincidente – furto qualificado tentado, 0001557-75.2022.8.26.0996 – fl. 33 – reincidente – furto qualificado, 0001582-88.2016.8.26.0482 – fls. 33/34 – reincidente – furto qualificado, 0008353-24.2018.8.26.0996 – fls. 35/36 – reincidente – furto qualificado, 0009426-65.2011.8.26.0482 – fls. 36/37 – maus antecedentes – furto qualificado tentado, 0031674-40.2002.8.26.0482 – fls. 39 – maus antecedentes – furto qualificado, 0032062-40.2002.8.26.0482 – fls. 39/40 – maus antecedentes – roubo majorado, 0034870-18.2002.8.26.0482 – fl. 42 – maus antecedentes – furto qualificado; para se evitar bis in idem, as condenações nos processos 0009426-65.2011.8.26.0482 – fls. 36/37 – maus antecedentes – furto qualificado tentado, 0031674-40.2002.8.26.0482 – fls. 39 – maus antecedentes – furto qualificado, 0032062-40.2002.8.26.0482 – fls. 39/40 – maus antecedentes – roubo majorado, e 0034870-18.2002.8.26.0482 – fl. 42 – maus antecedentes – furto qualificado, serão valoradas unicamente nesta fase, ao passo que as demais condenações, por configurarem reincidência, serão valoradas exclusivamente na fase seguinte); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influíu para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo

penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face dos maus antecedentes do acusado, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há atenuantes a considerar. De outro lado, presente a agravante da reincidência, ante as condenações definitivas nos processos 0000018-57.2019.8.26.0583 - fls. 32/33 - reincidente - furto qualificado tentado, 0001557-75.2022.8.26.0996 - fl. 33 - reincidente - furto qualificado, 0001582-88.2016.8.26.0482 - fls. 33/34 - reincidente - furto qualificado, e 0008353-24.2018.8.26.0996 - fls. 35/36 - reincidente - furto qualificado. Como são 04 condenações, de rigor a agravação da pena, de forma proporcional e razoável, em 1/3. Assim, agravo a pena em 1/3, fixando a pena intermediária do réu em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em 107 (cento e sete) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista os péssimos antecedentes e a multirreincidência do réu em crimes dolosos, especialmente contra o patrimônio (nada menos que 07 condenações definitivas por prática de furto qualificado e 01 condenação definitiva por roubo majorado), o que evidencia sua periculosidade no caso concreto, tornando insuficiente a fixação de regime mais brando.

Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista os péssimos antecedentes e multirreincidência específica do acusado, acima citados, não sendo socialmente recomendáveis tais medidas.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu JULIANO DIAS DIOMAZIO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação cautelar, notadamente a periculosidade do agente, averiguada no caso concreto, bem como diante das 08 condenações definitivas (fls. 32/44), sendo uma delas pela prática de roubo majorado, e todas as outras pela prática de furto qualificado, o que revela ser o acusado multirreincidente específico. Todos esses fatores evidenciam sério risco à ordem pública, na medida em que o acusado é recalcitrante, fazendo do meio criminoso seu modo de viver às custas do patrimônio alheio, não demonstrando intenção em cessar sua delinquência. A par disso, como visto acima, o montante da pena não autorizou a substituição por restritiva de direito nem a suspensão condicional, de modo que o réu irá cumprir a pena privativa de liberdade propriamente dita.

Neste quadro, penso que, neste momento, temerário seria a concessão das medidas

cautelares alternativas, já que, de modo geral, pressupõem a colaboração e a disciplina do favorecido, não se apresentando, ainda, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que o envolvem.

Ressalto aqui, o ensinamento de NORBERTO AVENA: "Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do motivado receio de que volte a delinquir" (Processo Penal Esquemático. São Paulo:Método, 2012. págs. 927 e 929).

A propósito, decidiu o STF que: "A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11". (HC 122090, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014).

Portanto, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu no local em que se encontra recluso.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA